ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি

মৌলিক কর্তব্য (*Fundamental Duties*) — পার্ট *IVA*, অনুচ্ছেদ 51*A* (বিস্তারিত স্টাডি মেটেরিয়াল)

১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অন্তর্ভুক্তি (Historical Background)

মূল ভারতীয় সংবিধানে (যা ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে কার্যকর হয়েছিল) নাগরিকদের জন্য কেবল **মৌলিক অধিকারের (Fundamental Rights)** উল্লেখ ছিল, কিন্তু কোনো মৌলিক কর্তব্যের কথা বলা ছিল না।

- **অনুপ্রেরণা:** ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কর্তব্যের ধারণাটি তৎকালীন **সোভিয়েত ইউনিয়ন (USSR)**-এর সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে। (মনে রাখা প্রয়োজন, প্রধান গণতান্ত্রিক দেশ যেমন—আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানির সংবিধানে নাগরিকদের কর্তব্যের কোনো পৃথক তালিকা নেই, একমাত্র জাপানের সংবিধানে এটি দেখা যায়)।
- **স্বরণ সিং কমিটি (Swaran Singh Committee, 1976):** ১৯৭৫-১৯৭৭ সালের অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার সময় তৎকালীন কংগ্রেস সরকার মৌলিক কর্তব্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং এই বিষয়ে সুপারিশ দেওয়ার জন্য 'সর্দার স্বরণ সিং কমিটি' গঠন করে। কমিটি সংবিধানে ৮টি মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছিল।
- **৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন (1976):** স্বরণ সিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে একটি নতুন অংশ অর্থাৎ **Part IV-A** এবং একটি নতুন অনুচ্ছেদ অর্থাৎ **Article 51A** যুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে শুরুতে **১০টি মৌলিক কর্তব্য** সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল (কমিটির ৮টি সুপারিশের বাইরেও কিছু যুক্ত করা হয়)।
- **৮৬তম সংবিধান সংশোধনী আইন (2002):** এই সংশোধনীর মাধ্যমে আরও ১টি নতুন মৌলিক কর্তব্য যুক্ত করা হয়। ফলে বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে মোট মৌলিক কর্তব্যের সংখ্যা হলো **১১টি**।

> **পরীক্ষার জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য (WBCS Key Pointer):** স্বরণ সিং কমিটি সংবিধানে মৌলিক কর্তব্য অমান্য করার জন্য শাস্তির বিধান বা জরিমানার সুপারিশ করেছিল, এবং কর প্রদান করাকেও (Duty to pay taxes) মৌলিক কর্তব্য হিসেবে যুক্ত করার কথা বলেছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার এই সুপারিশগুলি গ্রহণ করেনি।

২. ১১টি মৌলিক কর্তব্যের বিস্তারিত তালিকা (Article 51A)

অনুচ্ছেদ 51A অনুযায়ী, ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি পালন করা আইনি ও নৈতিক দায়িত্ব:

1. **৫১এ(এ) / 51A(a):** সংবিধান মেনে চলা এবং তার আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।
2. **৫১এ(বি) / 51A(b):** যেসব মহৎ আদর্শ আমাদের স্বাধীনতার জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে স্মরণ করা ও হৃদয়ে পোষণ করা।
3. **৫১এ(সি) / 51A(c):** ভারতের সার্বভৌমত্ব, একতা ও সংহতিকে সমর্থন ও রক্ষা করা (এটি অন্যতম প্রধান নাগরিক দায়িত্ব)।
4. **৫১এ(ডি) / 51A(d):** দেশকে রক্ষা করা এবং জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করা যখনই তার আহ্বান আসবে।

5. **৫১এ(ই) / 51A(e):** ধর্মীয়, ভাষাগত এবং আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীগত বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটানো এবং নারীদের মর্যাদাহানিকর সমস্ত প্রথা বা আচরণ বর্জন করা।
6. **৫১এ(এফ) / 51A(f):** আমাদের দেশের মিশ্র সংস্কৃতির (Composite Culture) গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যবান মনে করা এবং তা সংরক্ষণ করা।
7. **৫১এ(জি) / 51A(g):** বনভূমি, হ্রদ, নদী ও বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের রক্ষা ও উন্নয়ন করা এবং জীবন্ত প্রাণীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।
8. **৫১এ(এইচ) / 51A(h):** বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (Scientific Temper), মানবতাবাদ এবং অনুসন্ধান ও সংস্কারের মানসিকতার বিকাশ ঘটানো।
9. **৫১এ(আই) / 51A(i):** সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা এবং হিংসা বা সহিংসতা বর্জন করা।
10. **৫১এ(জে) / 51A(j):** ব্যক্তিগত ও যৌথ কার্যাবলীর সমস্ত ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া, যাতে দেশ ক্রমাগত উচ্চতর প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বের স্তরে উন্নীত হতে পারে।
11. **৫১এ(কে) / 51A(k):** ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সন্তানদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো তাদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা। (এটি ২০০২ সালের ৮৬তম সংশোধনীর মাধ্যমে **Article 21A - শিক্ষার অধিকার**-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুক্ত করা হয়)।

৩. মৌলিক কর্তব্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature & Characteristics)

- **অ-বিচারযোগ্য (Non-justiciable):** নির্দেশাত্মক নীতির (DPSP) মতোই মৌলিক কর্তব্যগুলি প্রকৃতির দিক থেকে অ-বিচারযোগ্য। অর্থাৎ, কোনো নাগরিক যদি এই কর্তব্যগুলি পালন না করেন, তবে তার বিরুদ্ধে সরাসরি আদালত বা রিট (Writ) জারির মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।
- **কেবলমাত্র নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য:** মৌলিক অধিকারগুলির কিছু অংশ বিদেশীদের জন্য প্রযোজ্য হলেও, মৌলিক কর্তব্যগুলি **একচেটিয়াভাবে শুধুমাত্র ভারতের নাগরিকদের জন্য** নির্দিষ্ট। কোনো বিদেশী নাগরিকের উপর এটি বলবৎ নয়।
- **আইনি বলবৎযোগ্যতা (Legal Enforceability):** যদিও সংবিধানে সরাসরি শাস্তির কথা বলা নেই, তবে **সংসদ (Parliament)** চাইলে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে এই কর্তব্যগুলির অবমাননার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৪. বর্মা কমিটির সুপারিশ (Verma Committee, 1999)

১৯৯৯ সালে বিচারপতি জে.এস. বর্মা কমিটি গঠিত হয় সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের আইনি কার্যকারিতা খতিয়ে দেখার জন্য। এই কমিটি চিহ্নিত করে যে, সংবিধানে সরাসরি শাস্তির বিধান না থাকলেও বেশ কিছু বর্তমান আইনি বিধানের মাধ্যমে কিছু মৌলিক কর্তব্য সফলভাবে বলবৎ রয়েছে:

আইনের নাম (Act)	সংশ্লিষ্ট মৌলিক কর্তব্য ও উদ্দেশ্য
Prevention of Insults to National Honour Act, 1971	জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং সংবিধানের অবমাননা রোধ করা। [Article 51A(a)]
The Wildlife (Protection) Act, 1972	বন্যপ্রাণী শিকার ও পাচার রোধ এবং বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা। [Article 51A(g)]
Forest (Conservation) Act, 1980	নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস রোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। [Article 51A(g)]
Civil Rights Protection Act, 1955	জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অস্পৃশ্যতা বা বৈষম্যমূলক অপরাধের বিরুদ্ধে শাস্তি নিশ্চিত করা। [Article 51A(e)]
Indian Penal Code (IPC) / BNS	জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত করা বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান। [Article 51A(c) & (e)]

৫. পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর (Quick Revision Points)

- **প্রশ্ন:** মৌলিক কর্তব্য সংবিধানের কোন অংশে বর্ণিত আছে?
  উত্তর: Part IV-A (পার্ট ৪-এ)।
- **প্রশ্ন:** মূল সংবিধানে কয়টি মৌলিক কর্তব্য ছিল?
  উত্তর: শূন্য (০)টি। মূল সংবিধানে এটি ছিল না, ১৯৭৬ সালে যুক্ত হয়।
- **প্রশ্ন:** ১১তম মৌলিক কর্তব্যটি কোন কমিটির বা সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত হয়?
  উত্তর: ৮৬তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ২০০২।
- **প্রশ্ন:** মৌলিক কর্তব্য কি আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য?
  উত্তর: না, এটি অ-বিচারযোগ্য (Non-justiciable)। তবে সংসদ আইন করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে।
- **প্রশ্ন:** কোন দেশের সংবিধান থেকে এই ধারণা নেওয়া হয়েছে?
  উত্তর: তত্কালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (USSR)।